

1007902-03.2022.8.26.0006

Classe: Monitória

Assunto: Cheque

Magistrado: Ana Luiza Queiroz do Prado

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... quando o cheque é sustado devido a roubo, furto ou mesmo extravio de folhas de cheque que estavam em branco. Pugna, ao final, pela procedência do pedido com a expedição de mandado de pagamento no valor de R\$ 18.440,28. Juntou documentos. Regularmente citada por carta (fls. 41), a ré deixou transcorrer in albis o prazo legal para apresentação de defesa nos autos (fls. 42).

É o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VI - Penha de França

4ª Vara Cível

Rua Dr. João Ribeiro, 433, São Paulo - SP - cep 03634-010

1007902-03.2022.8.26.0006 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1007902-03.2022.8.26.0006

Classe - Assunto

Monitória - Cheque

Requerente:

Ali Youssef Khalil

Requerido:

Ana Paula Rosa de Aquino

CONCLUSÃO

Em 21 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao(à) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França, à Exma. Sra Dra. Ana Luiza Queiroz do Prado. NADA MAIS. Eu, Giovanna Machado Peneiras, Estagiário Nível Superior, digitei.

Juíza de Direito: Dra. Ana Luiza Queiroz do Prado

Vistos.

ALI YOUSSEF KHALIL propôs ação monitória em face de ANA PAULA ROSA DE AQUINO, alegando, em síntese, ter celebrado contrato de compra e venda de móveis planejados com a ré. Narra que o cheque emitido pela ré no valor de R\$15.500,00 fora devolvido pelo motivo 20, que ocorre quando o cheque é sustado devido a roubo, furto ou mesmo extravio de folhas de cheque que estavam em branco. Pugna, ao final, pela procedência do pedido com a expedição de mandado de pagamento no valor de R\$ 18.440,28. Juntou documentos.

Regularmente citada por carta (fls. 41), a ré deixou transcorrer in albis o prazo legal para apresentação de defesa nos autos (fls. 42).

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Conheço diretamente do pedido visto que a revelia o permite e faz presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC).

Ademais, trata-se exclusivamente de matéria de cunho patrimonial, que permite a aplicação dos efeitos supracitados.

Por derradeiro, tem-se que os documentos acostados à inicial corroboram com o pleito. Isto porque a autora carreu aos autos cópia do título de crédito que embasa sua pretensão (fls. 17/18), e o demonstrativo atualizado do débito (fls. 19).

Assim, à míngua de elementos que afastem a higidez dos documentos acostados nos autos, inevitável a procedência do pedido.

Com relação aos juros moratórios e a correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.556.834/SP, cujo acórdão foi publicado em 10.08.2016, pacificou o entendimento no sentido de que: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação".

Dessa forma, a correção monetária deve incidir desde a data de emissão estampada nas cártulas, enquanto os juros moratórios a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por ALI YOUSSEF KHALIL contra ANA PAULA ROSA DE AQUINO e, o faço para constituir o título executivo judicial no valor correspondente ao título inadimplido (fls. 17/18), com atualização monetária pela Tabela Prática do E. TJSP a partir da data de emissão da cártula e juros legais de mora à base de 1% ao mês a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação;

Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e aos honorários advocatícios do patrono da parte autora, os quais fixo em 10% do valor da condenação.

P.R.I.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA